

0013505-15.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

RONALDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0013505-15.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013505-15.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

RONALDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de fevereiro de 2017, por volta das 07h00min, na Rua Amaral Gurgel, altura do número 100,

Consolação, nesta Capital, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico 1,2g (uma grama e duas decigramas) de cocaína, na forma de "crack", distribuídos em 04 porções, substâncias entorpecentes e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar. Consta, ainda que o denunciado tinha a quantia de R\$ 10,00 em dinheiro.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12).

Laudo de constatação (fls. 13/14). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 132/134, 256/258).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 109/119, 179/191 e 124/125, 128/129).

Determinada a notificação do réu (fls. 120). O réu foi notificado por Edital (fls. 152, 153, 155).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 165/166).

Recebida a denúncia e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 167).

O réu foi citado (fls. 224) e foi revogada a suspensão condicional do processo (fls. 232).

Designada audiência virtual, durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal e a absolvição do réu por insuficiência de provas, o mesmo sendo requerido pela Defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo.

A autoria, entretanto, não restou devidamente demonstrada, na medida em que apenas um policial foi ouvido em juízo - Ricardo - e não se recordava dos fatos, em razão do tempo decorrido, informando que leu o boletim de ocorrência antes da audiência. Relatou que os fatos se deram na cracolândia e costumavam fazer campana. Lembra que houve apreensão de poucas pedras de crack e de duas notas de cinco reais. Informou que normalmente há uma tática na entrega do crack, com a mão em formato de concha, para a droga não cair e para os usuários não pegarem.

Renato não foi ouvido em juízo, pois faleceu há cinco meses, como informado por Ricardo.

O réu tornou-se revel, deixando de comparecer em juízo.

O conjunto probatório é insuficiente para a condenação do réu.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público a pequena quantidade de droga exigiria a existência de prova cabal da situação de comercialização, o que não se vislumbrou no caso em apreço em que foi ouvido apenas um policial. Ademais, a prova não se mostrou suficiente para elucidar a dinâmica dos fatos e no cenário de dúvida, mister se faz a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu RONALDO DOS SANTOS ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
P.R.I.C.

São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA